Mechele Consultancy
CONSEIL EN MARCHÉS PUBLICS

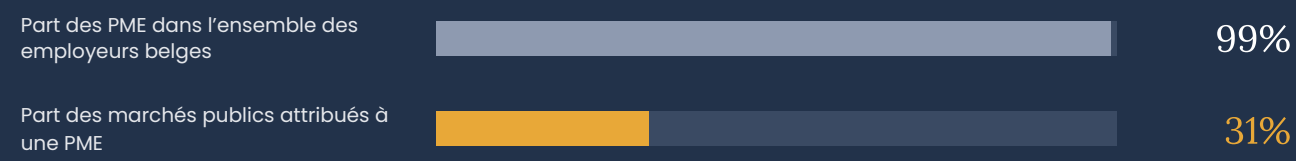
MC

MARCHÉS PUBLICS POUR PME

85 milliards d'euros,

et vous en recevez *moins d'un tiers*

Nettoyage, construction et rénovation, entretien des espaces verts et maintenance technique. Ce qu'il y a à gagner, où le trouver, et pourquoi de bonnes entreprises perdent quand même.



Sources : SPF Économie, chiffres 2024 (99 %) et UNIZO, 2026 (31 %). Voir la liste des sources en fin d'ouvrage.

Steven Mechele

Édition octobre 2026

À PROPOS DE CE LIVRE

Ce livre s’adresse aux chefs d’entreprise de PME belges qui comptent de cinq à cinquante collaborateurs. Il explique comment fonctionnent les marchés publics, ce qu’ils rapportent et où les choses tournent mal. Ce n’est ni un ouvrage juridique de référence ni un mode d’emploi pour compléter une offre. C’est une première approche, sobre et concrète.

Tous les montants s’entendent hors TVA. Les exemples du chapitre 2 proviennent de marchés réellement attribués et publiés au Bulletin des Adjudications. Les sources figurent en fin d’ouvrage. La législation et les seuils ont été vérifiés à la date de publication et peuvent changer par la suite. Vérifiez toujours le cahier spécial des charges du marché que vous visez.

Mechele Consultancy accompagne les PME belges dans leurs marchés publics, de la lecture du cahier des charges jusqu’au dépôt de l’offre. Pour toute question sur ce livre : steven@mecheleconsultancy.be.

© 2026 Steven Mechele, Mechele Consultancy. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

Partie 1. Le marché

1. 85 milliards d’euros, et vous en recevez moins d’un tiers
2. Quatre entreprises comme la vôtre
3. Les mythes qui tiennent les PME à distance
4. Où les marchés publics sont publiés et comment trouver les bons

Partie 2. La pratique

5. Lire un cahier des charges en quinze minutes
6. Les critères de sélection qui vous éliminent avant même qu’on lise votre offre
7. Prix contre qualité : où se trouvent les points
8. Les erreurs qui font perdre de bonnes offres

Conclusion

Ce que cela demande réellement

Sources

PARTIE 1

Le marché

CHAPITRE 1

85 milliards d’euros, et vous en recevez moins d’un tiers

Chaque jour ouvrable, les pouvoirs publics belges achètent. Le nettoyage des écoles et des maisons communales. Une nouvelle toiture sur un hall sportif. Le fauchage des accotements le long des routes communales. L’entretien des chaudières d’une maison de repos. Au total, cela représente environ 85 milliards d’euros par an de travaux, de fournitures et de services. C’est le plus gros client du pays. Et il y a de fortes chances que vous ne lui ayez jamais envoyé la moindre facture.

Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas assez bon. C’est parce que le système fonctionne autrement que le marché que vous connaissez. Une commune ne téléphone pas à trois entrepreneurs pour obtenir un prix. Elle rédige un cahier spécial des charges, le publie sur une plateforme que vous ne consultez sans doute jamais, attend quelques semaines les offres, puis choisit selon des règles fixées à l’avance. Qui ne regarde pas cette plateforme n’existe pas pour ce client.

Les chiffres

Les PME représentent 99 % de l’ensemble des employeurs belges. Pourtant, en Belgique, seuls 31 % environ des marchés publics reviennent à une PME. En Flandre, cette part tourne autour de 54 %, ce qui est nettement mieux, mais reste très en dessous du poids des PME dans l’économie. Les pays voisins font mieux. Selon UNIZO, l’organisation flamande des indépendants et PME, les PME déposent 60 % des offres, mais en remportent beaucoup moins. Ces chiffres proviennent du dossier sur l’accès des PME aux marchés publics qu’UNIZO a publié en novembre 2025 et remis en avant en juin 2026 avec la ministre flamande Crevits.

Relisez ce chiffre. Les PME déposent plus de la moitié des offres et remportent moins d’un tiers des marchés. Cela veut dire deux choses à la fois. D’abord, il existe bel et bien un seuil à franchir. Ensuite, celui qui comprend ce seuil a une longueur d’avance sur la majorité qui ne le comprend pas.

Autre chiffre issu de la même enquête : moins d’une PME belge sur trois a participé au moins une fois à un marché public au cours des dix dernières années. Plus de deux entreprises comme la vôtre sur trois n’ont donc jamais remis d’offre. Elles n’ont pas perdu : elles n’ont pas essayé.

Pourquoi c’est de l’argent pour vous

Un marché public se distingue d’un client ordinaire sur trois points, et chacun de ces points joue en votre faveur si vous le connaissez.

Les pouvoirs publics paient. Pas toujours vite, mais sûrement. Une commune ne fait pas faillite et ne disparaît pas du jour au lendemain. Le délai de paiement légal est fixé, tout comme les intérêts de retard en cas de paiement tardif. Pour une entreprise qui doit régulièrement relancer ses factures, c’est un autre

monde.

Les pouvoirs publics achètent par blocs. Un contrat de nettoyage court généralement sur un an ou plus, souvent avec des reconductions. Un accord-cadre d'entretien des espaces verts dure quatre ans. C'est un chiffre d'affaires que vous pouvez planifier, du personnel que vous pouvez recruter et du matériel que vous pouvez amortir.

Les pouvoirs publics doivent être équitables. Ils ne peuvent pas choisir le neveu de l'échevin. Ils doivent annoncer à l'avance sur quoi ils jugent et motiver ensuite pourquoi vous avez gagné ou perdu. Vous recevez cette motivation par écrit. Un client privé vous la donne rarement.

Ce que fait ce livre

Ce livre ne fera pas de vous un spécialiste des marchés publics. Il vous montre en revanche ce qui est attribué dans votre secteur, à qui, pour combien et à quelles conditions. Il vous apprend à décider en un quart d'heure si un cahier des charges vaut la peine. Et il montre où de bonnes entreprises se trompent, pour que vous n'ayez pas à répéter leurs erreurs.

Dans la partie 1, nous regardons le marché : ce qu'il y a à gagner, pourquoi les PME restent à l'écart et où se trouvent les marchés. Dans la partie 2, nous passons à la pratique : le cahier des charges, la sélection, l'évaluation et les erreurs.

Une précision d'emblée. Je n'écris nulle part que vous allez gagner. Personne ne peut le promettre. Ce que je peux dire, c'est que celui qui connaît les règles du jeu peut jouer. Celui qui ne les connaît pas regarde les autres jouer.

> **En bref**
>
> Les pouvoirs publics belges achètent chaque année pour environ 85 milliards d'euros, et les PME n'en remportent qu'environ 31 % en Belgique, environ 54 % en Flandre.
>
> Plus de deux PME sur trois n'ont jamais remis d'offre : le problème est donc plus souvent de ne pas participer que de perdre.
>
> Un client public paie sûrement, achète par blocs pluriannuels et doit motiver son choix. Trois avantages que les clients privés offrent rarement.

CHAPITRE 2

Quatre entreprises comme la vôtre

Des chiffres en milliards disent peu de chose sur votre entreprise. C’est pourquoi nous commençons par quatre marchés réels, chacun dans l’un des secteurs pour lesquels ce livre a été écrit. Tous ont été attribués en 2024 ou 2025 et publiés au Bulletin des Adjudications, l’organe officiel belge de publication des marchés publics. Les sources figurent en fin d’ouvrage, pour que vous puissiez les consulter vous-même.

Pour chaque exemple, nous regardons la même chose : ce qui était demandé, ce que cela valait, la durée, le nombre d’entreprises en lice et le gagnant. Et chaque fois, la question qui vous intéresse : une entreprise de ma taille peut-elle assumer cela ?

Nettoyage : parties communes de logements sociaux à Verviers

Pouvoir adjudicateur	Logivesdre, société de logement de service public, Verviers
Objet	Nettoyage des parties communes du patrimoine de logements : halls d’entrée, couloirs, cages d’escalier et ascenseurs
Procédure	Procédure ouverte
Montant attribué	435 127 euros HTVA
Offres reçues	8, de 430 950 à 521 126 euros
Critères d’attribution	Prix 80 points, qualité du système de rapportage 10, méthode de travail 10
Adjudicataire	Belgo Facility Services, Neder-Over-Heembeek, qualifiée de moyenne entreprise dans l’avis
Contrat conclu	27 août 2025

Ce qui frappe : huit offres, et un écart d’environ 20 % entre la plus basse et la plus haute. Le gagnant n’était pas le moins cher. Le prix le plus bas était inférieur de plus de 4 000 euros, mais 20 points sur 100 allaient au rapportage et à la méthode de travail. C’est là que la différence s’est faite.

Qui peut s’en charger ? Le nettoyage de parties communes, ce sont des tournées fixes à jours fixes, réparties sur de nombreuses adresses. Cela demande une bonne planification et des équipes fiables, pas un lourd investissement. Une entreprise de nettoyage de dix à vingt personnes qui travaille déjà pour des syndics ou des entreprises a le profil. La durée du marché ne figurait pas dans l’avis : il faut la chercher dans le cahier des charges.

Construction et rénovation : transformation d’un hall sportif à Bilzen

Pouvoir adjudicateur	Ville de Bilzen
Objet	Transformation du hall sportif De Zonhoeve
Procédure	Procédure ouverte
Agréation requise	Catégorie D (bâtiment), classe 4
Montant attribué	739 030 euros HTVA
Offres reçues	4, de 739 030 à 1 188 805 euros
Délai d’exécution	80 jours ouvrables, début le 1er juillet 2024
Critères d’attribution	Prix 100 %
Adjudicataire	Schoofs nv, entreprise de construction de Borgloon, environ 45 personnes
Contrat conclu	17 juin 2024

Ce qui frappe : quatre offres, et la plus haute dépassait la plus basse de 60 %. Ce n’est pas exceptionnel en rénovation. Celui qui calcule son métré au plus juste et choisit bien ses sous-traitants se retrouve souvent loin sous des concurrents qui prennent tout large, par sécurité. Ici, seul le prix comptait : c’est le calcul qui a tranché.

Qui peut s’en charger ? La clé est dans le tableau : agréation classe 4. L’agréation des entrepreneurs est le système belge qui classe les entrepreneurs par catégories (type de travaux) et par classes (montant maximal par marché). Sans la bonne classe, vous ne pouvez même pas remettre offre. Une entreprise de construction de 20 à 50 personnes en classe 4 ou plus a le profil naturel. Une entreprise plus petite en classe 2 ou 3 a plutôt intérêt à viser des travaux de toiture, de menuiserie ou de petites rénovations d’une école ou d’un bâtiment communal, souvent mis en adjudication en lots séparés.

Espaces verts : accord-cadre pour des logements sociaux à Lokeren

Pouvoir adjudicateur	Tuinwijk bv, société de logement social, Lokeren
Objet	Entretien des espaces verts du patrimoine à Lokeren, Waasmunster et Moerbeke : tonte, désherbage mécanique, taille des plantations, taille des haies, évacuation des déchets verts et des déchets sauvages
Procédure	Procédure ouverte, accord-cadre avec un seul adjudicataire
Durée	Du 1er avril 2025 au 31 mars 2029, quatre ans
Montant maximal	750 000 euros sur la durée du contrat
Montant attribué	244 966 euros HTVA
Offres reçues	3, de 244 966 à 421 920 euros
Critères d’attribution	Prix 65 points, plan d’approche 35
Adjudicataire	Meysmans Contractors, Bornem
Contrat conclu	11 décembre 2024

Ce qui frappe : trois offres seulement pour un contrat de quatre ans. Et le plan d’approche pesait 35 %. En entretien d’espaces verts, le pouvoir adjudicateur veut savoir comment vous planifiez la saison, comment vous réagissez quand, après une semaine de pluie, l’herbe est trop haute partout en même temps, et ce que vous faites des déchets verts. Celui qui met cela clairement sur papier prend des points que la concurrence laisse filer.

Un accord-cadre est un contrat dans lequel les prix et les conditions sont fixés, mais pas les quantités. Le pouvoir adjudicateur commande selon ses besoins. Le maximum de 750 000 euros est donc un plafond, pas une promesse.

Qui peut s’en charger ? Une entreprise de parcs et jardins de cinq à quinze personnes, avec son propre matériel de tonte et de l’expérience en entretien récurrent pour des entreprises ou des syndics. À titre de comparaison, l’administration locale de De Pinte a attribué en 2024 le fauchage des accotements pour deux saisons à une entreprise de Laarne, pour 135 308 euros, avec six soumissionnaires. Ce type de marché saisonnier est un bon premier pas pour une entreprise plus petite.

Maintenance technique : installations HVAC de la commune de Diepenbeek

Pouvoir adjudicateur	Commune de Diepenbeek
Objet	Entretien des installations HVAC des bâtiments communaux, en trois lots : chauffage et eau chaude sanitaire, refroidissement, et ventilation
Procédure	Procédure ouverte, accord-cadre
Durée	Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, quatre ans
Montant maximal	490 000 euros sur la durée du contrat, répartis entre les trois lots (120 000, 120 000 et 250 000 euros)
Montants attribués	54 012 euros (chauffage), 15 230 euros (refroidissement) et 43 820 euros (ventilation) ; l'avis ne précise pas s'il s'agit de montants annuels ou de montants d'offre sur une quantité fictive
Offres reçues	2 par lot
Critères d'attribution	Prix 50 points, pourcentage de majoration sur les factures du fabricant ou de tiers 15, pourcentage de majoration sur les pièces de rechange 15, prix horaire en régie 20
Adjudicataire	Huygen & Van Ende bvba, installateur de Diepenbeek, environ 25 personnes, les trois lots
Décision d'attribution	17 décembre 2024

Ce qui frappe : deux offres par lot. Deux. Pour un contrat de quatre ans avec une commune. Un installateur local de 25 personnes a remporté les trois lots. C'est le genre de marché où la concurrence est faible, parce que la plupart des installateurs ne consultent jamais la plateforme.

Regardez aussi les critères. Le prix de base ne comptait pas seul : votre prix horaire pour les interventions et la marge que vous prenez sur les pièces comptaient aussi. Celui qui comprend sa structure de prix peut en jouer. Celui qui ne regarde que le montant total passe à côté de la moitié des points.

Qui peut s'en charger ? Une entreprise technique de dix à trente personnes, avec un service de garde ou au moins un système d'intervention, et les agréments liés au métier, comme la certification obligatoire pour qui travaille avec des fluides frigorigènes. Une entreprise qui ne fait que de l'installation et n'a pas l'habitude des contrats d'entretien doit d'abord mettre en ordre sa planification et son rapportage.

Ce que les quatre exemples nous disent

Trois constats reviennent. Le nombre de soumissionnaires est faible : entre deux et huit. Ce n'est pas un marché où vous vous battez contre cinquante concurrents. Les écarts de prix sont importants, jusqu'à 60 %. Le marché n'est donc pas tendu au point qu'il n'y ait rien à gagner. Et les gagnants sont des entreprises de

25 à 45 personnes, avec une moyenne entreprise parmi elles. Pas de multinationales.

Autre chose. Deux des quatre pouvoirs adjudicateurs sont des sociétés de logement social, pas des communes. Les CPAS, les pouvoirs organisateurs d’écoles, les zones de police, les intercommunales, les hôpitaux et les fabriques d’église relèvent eux aussi de la loi sur les marchés publics. Le marché est bien plus large que la maison communale.

> **En bref**
>
> Dans les quatre exemples, il n’y avait chaque fois que deux à huit entreprises en lice, et les écarts de prix atteignaient 60 %.
>
> Les gagnants étaient des entreprises de 25 à 45 personnes, souvent de la région, pas de grands groupes.
>
> Le pouvoir adjudicateur n’est pas toujours la commune, loin de là : sociétés de logement, écoles, CPAS et établissements de soins passent eux aussi des marchés.

CHAPITRE 3

Les mythes qui tiennent les PME à distance

Si plus de deux PME sur trois n’ont jamais remis d’offre, ce n’est pas par paresse. C’est parce qu’elles croient, à propos des marchés publics, quelque chose qui les retient. J’entends sans cesse quatre de ces convictions. Chacune contient une part de vérité, et chacune est en grande partie fausse.

Mythe 1 : « C’est trop gros pour nous »

Le fond de vérité : il existe des marchés de plusieurs dizaines de millions, et ceux-là ne sont effectivement pas pour vous.

Pourquoi c’est faux malgré tout : la loi oblige les pouvoirs adjudicateurs à envisager la division en lots, précisément pour donner une chance aux PME. Un lot est une partie distincte d’un marché, pour laquelle vous pouvez remettre offre séparément. La commune de Diepenbeek du chapitre précédent a scindé son entretien en chauffage, refroidissement et ventilation. Une société de logement social de Louvain a divisé l’entretien périodique de ses parties communes en onze lots, attribués à trois petites entreprises de nettoyage différentes.

En outre, la plupart des marchés sont petits. En dessous de certains seuils, un pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable : il choisit lui-même quelques entreprises et leur demande une offre. Aujourd’hui, ce seuil est de 140 000 euros. Et en dessous de 30 000 euros, il peut même se contenter d’accepter une facture, comme n’importe quel autre client. Le gouvernement fédéral a approuvé en avril 2026 un avant-projet de loi visant à relever ce dernier seuil à 75 000 euros, et a déposé le projet de loi à la Chambre le 9 octobre 2026. Au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas encore en vigueur, mais la direction est claire : davantage de petits marchés, avec moins de formalités.

Le vrai problème n’est donc pas que les marchés sont trop gros. C’est que, pour les petits marchés, vous ne figurez pas sur la liste des entreprises que la commune consulte. Nous y reviendrons au chapitre 4.

Mythe 2 : « C’est joué d’avance »

Le fond de vérité : celui qui travaille depuis des années pour une commune connaît les bâtiments, les gens et les habitudes. C’est un avantage. Et oui, il arrive qu’un cahier des charges semble écrit sur mesure pour une seule entreprise.

Pourquoi c’est faux malgré tout : la loi oblige le pouvoir adjudicateur à annoncer à l’avance les critères d’attribution, à évaluer chaque offre selon ces critères et à motiver sa décision. Après l’attribution, vous recevez un courrier qui indique combien de points vous avez obtenus et pourquoi. Si cette motivation ne tient pas, vous pouvez saisir le Conseil d’État. Cela arrive, et les pouvoirs adjudicateurs le savent.

Regardez les chiffres du chapitre 2. À Verviers, le gagnant n'était pas le moins cher, et la raison figurait noir sur blanc dans les critères : rapportage et méthode de travail. À Lokeren, le plan d'approche pesait 35 %. Ce ne sont pas des arrangements en coulisses. Ce sont des points que vous pouvez gagner si vous savez où ils se trouvent.

Ce qui est vrai : un prestataire en place perd rarement par hasard. Il perd quand un challenger calcule plus finement ou explique mieux comment il travaille. Les deux s'apprennent.

Mythe 3 : « Seul le prix compte »

Le fond de vérité : dans beaucoup de marchés de travaux, le prix est le seul critère. Le hall sportif de Bilzen en est un exemple. Et même là où la qualité compte, le prix pèse généralement le plus lourd.

Pourquoi c'est faux malgré tout : sur les quatre exemples du chapitre 2, trois comportaient des critères de qualité, représentant de 20 à 50 % des points. En nettoyage et en entretien d'espaces verts, c'est la règle. Les pouvoirs adjudicateurs sont las de l'approche où le moins cher rafle tout, parce qu'ils se sont trop souvent retrouvés avec un prestataire qui promettait et ne livrait pas. La simplification fédérale mise sur la table en 2026 fait même du meilleur rapport qualité-prix la règle pour les grands marchés.

Plus important encore : même dans un marché au prix seul, prix ne veut pas dire bon marché. Un pouvoir adjudicateur peut et doit examiner un prix anormalement bas. Celui qui descend trop bas doit le justifier et peut être écarté. Le prix gagnant est le prix le plus bas qui reste crédible. C'est du calcul, pas de la chasse aux soldes.

Mythe 4 : « Trop de paperasse »

Le fond de vérité : un premier dossier prend du temps. Vous devez rassembler des attestations, remplir un formulaire sur les motifs d'exclusion, décrire vos références et construire votre offre comme le cahier des charges le demande, et non comme vous en avez l'habitude.

Pourquoi c'est faux malgré tout : l'essentiel de la paperasse ne se fait qu'une fois. Votre attestation ONSS, votre attestation fiscale, votre attestation d'assurance, votre liste de références et votre présentation d'entreprise, vous les préparez une fois et vous les tenez à jour. Le document unique de marché européen, en abrégé DUME, est un formulaire standard dans lequel vous déclarez ne vous trouver dans aucun cas d'exclusion et satisfaire aux critères de sélection. Une fois rempli, vous l'adaptez à chaque marché. Au deuxième dossier, la moitié du travail est déjà faite. Au cinquième, c'est la routine.

De plus, le pouvoir adjudicateur va lui-même chercher de plus en plus d'informations. Via l'application Telemarc, il vérifie vos dettes ONSS, vos dettes fiscales et votre situation de faillite directement dans les bases de données publiques. Vous n'avez alors plus à joindre ces attestations. La plateforme e-Procurement, sur laquelle vous déposez votre offre, est entièrement numérique. Plus d'envois recommandés, plus de cachets.

Ce qui est vrai : la paperasse ne pardonne pas la négligence. Une signature oubliée ou un document manquant peut rendre votre offre irrégulière, ce qui signifie qu'elle ne sera même pas évaluée. C'est l'objet du chapitre 8.

La vraie raison

Derrière les quatre mythes se cache le plus souvent une seule réalité : personne dans l'entreprise ne l'a jamais fait, et le chef d'entreprise n'a pas le temps de s'y plonger. C'est une réponse honnête. C'est aussi un problème qui se résout, comme le montre la suite de ce livre.

> **En bref**
>
> Les marchés sont délibérément divisés en lots, et la plus grande partie des achats se fait sous les seuils où le pouvoir adjudicateur consulte lui-même des entreprises.
>
> L'attribution se fait selon des critères connus à l'avance, avec une motivation écrite, et dans la plupart des marchés de services la qualité compte pour 20 à 50 %.
>
> La paperasse se fait en grande partie une seule fois ; ce qui revient à chaque dossier, c'est la rigueur.

CHAPITRE 4

Où les marchés publics sont publiés et comment trouver les bons

Un marché public que vous ne voyez pas n'existe pas. Ce chapitre explique où regarder, à quelle fréquence, et comment éviter de lire chaque semaine cinquante avis inutilisables.

La plateforme officielle : e-Procurement

Tous les pouvoirs adjudicateurs belges doivent publier leurs marchés au-delà de certains seuils sur e-Procurement, la plateforme fédérale accessible via publicprocurement.be. Une nouvelle version y tourne depuis septembre 2023 ; début 2025, plus de 25 000 marchés y avaient déjà été publiés et quelque 50 000 entreprises y étaient inscrites. La plateforme fait trois choses : elle publie les avis, elle met à disposition les cahiers des charges et leurs annexes, et elle reçoit votre offre.

L'inscription est gratuite et c'est la première étape. Sans inscription, vous ne pouvez pas déposer d'offre. Une fois inscrit, vous pouvez créer des profils de recherche qui vous avertissent par e-mail dès qu'un marché correspondant à votre activité est publié. C'est tout ce dont vous avez besoin pour suivre le marché.

La clé d'un bon profil de recherche, c'est le code CPV. CPV signifie Common Procurement Vocabulary, le vocabulaire commun pour les marchés publics : une liste européenne de codes chiffrés qui désigne chaque type de travaux, de fourniture ou de service. Chaque avis porte un ou plusieurs de ces codes. Le nettoyage de bâtiments a son propre code, l'entretien des espaces verts aussi, l'entretien des installations de chauffage aussi. Si vous connaissez les codes de votre activité et les placez dans votre profil, vous ne recevez que ce qui est pertinent. Celui qui cherche par mots-clés plutôt que par codes manque les marchés décrits autrement et en reçoit des quantités qui ne le concernent pas.

Combinez les codes avec une région. Une entreprise de nettoyage de Flandre occidentale n'a pas besoin de voir les marchés d'Arlon. La plateforme permet de filtrer sur le lieu d'exécution.

Le niveau européen : TED

Au-delà des seuils européens, un marché doit aussi être publié au Journal officiel de l'Union européenne, consultable via TED (Tenders Electronic Daily). Pour 2026 et 2027, ces seuils s'élèvent, pour les fournitures et les services, à 216 000 euros pour les pouvoirs locaux et régionaux et à 140 000 euros pour l'autorité fédérale, et, pour les travaux, à 5 404 000 euros. Les marchés belges au-delà de ces seuils figurent donc sur les deux plateformes. Vous n'avez pas besoin de suivre TED séparément ; e-Procurement suffit pour le marché belge.

Les services payants et la presse

À côté de la plateforme officielle, il existe des services commerciaux qui rassemblent les avis, les enrichissent et les présentent sous une forme plus pratique, parfois avec accès aux résultats d'attributions antérieures. Ce dernier point est utile : celui qui sait ce qu'un marché a coûté la fois précédente et qui l'a remporté calcule cartes sur table. Un abonnement vaut-il la peine ? Cela dépend du nombre de marchés que vous voulez suivre par an. Pour un débutant, la plateforme gratuite suffit. La presse de la construction et les fédérations sectorielles publient aussi des avis, mais toujours avec du retard par rapport à la source.

Ce que vous ne trouvez pas sur la plateforme : les petits marchés

C'est ici que se trouve la partie du marché qui échappe à la plupart des PME. En dessous du seuil de la procédure négociée sans publication préalable, aujourd'hui 140 000 euros, le pouvoir adjudicateur n'a rien à publier. Il choisit lui-même plusieurs entreprises, en pratique généralement trois, et leur demande une offre. En dessous de 30 000 euros, il peut travailler sur simple facture acceptée. Et, comme on l'a vu, ce dernier seuil doit passer à 75 000 euros selon le projet de loi déposé à la Chambre en octobre 2026.

Concrètement, une commune qui veut faire refaire une toiture de 60 000 euros, ou une école qui veut un contrat d'entretien de 40 000 euros par an, consulte tout simplement trois entreprises qu'elle connaît. Si vous ne figurez pas sur cette liste, vous ne verrez jamais le marché. La bonne nouvelle : figurer sur cette liste n'est pas une question de relations, mais de notoriété.

Comment y arriver : envoyez au service des achats ou au service technique des pouvoirs publics de votre zone d'activité une courte présentation de votre entreprise, avec vos activités, vos agréations et vos références. Demandez explicitement à être repris dans leur liste de fournisseurs pour les procédures négociées. Un service des achats qui doit rassembler trois offres est content d'avoir un quatrième nom. Beaucoup de pouvoirs publics ont même un formulaire prévu à cet effet sur leur site. Faites-le auprès de votre commune, des communes voisines, des pouvoirs organisateurs d'écoles, des CPAS et des sociétés de logement de votre région. Cela prend un après-midi, et c'est le meilleur rendement sur votre temps que ce livre puisse vous conseiller.

À quelle fréquence regarder

Avec de bons profils de recherche, le travail vient à vous, mais il ne disparaît pas. Même avec les bons codes CPV, la plupart des notifications ne sont pas utilisables : le lieu d'exécution est trop éloigné, le marché est trop gros, il est réservé à l'économie sociale, ou la visite des lieux obligatoire est déjà passée. Vous ne le voyez qu'en ouvrant l'avis.

Ce qui reste demande chaque fois le contrôle décrit au chapitre suivant : ouvrir le cahier des charges et vérifier si vous avez le droit, la capacité et l'envie de participer. En période chargée, cela peut représenter quelques heures par semaine. Lire les notifications prend peu de temps ; faire le tri, si.

Et il faut le faire chaque semaine. Les délais de remise des offres sont fixés par la loi et sont généralement de quelques semaines, parfois plus. Un marché que vous voyez le premier jour vous laisse le temps de planifier une visite des lieux et de construire une offre. Un marché que vous voyez le vingtième jour est souvent déjà perdu. Cela vaut aussi pour les semaines où votre propre activité est la plus intense.

En pratique, c’est le travail qui reste en plan dans la plupart des PME. Non pas parce qu’il est difficile, mais parce qu’il n’est jamais plus urgent que le chantier ou le client du lendemain. Celui qui se lance dans les marchés publics doit donc décider qui s’en charge : le chef d’entreprise lui-même, un collaborateur qui y consacre un temps fixe, ou quelqu’un d’extérieur à l’entreprise qui suit le marché pour vous et ne vous transmet que ce qui convient.

> **En bref**
>
> Inscrivez-vous gratuitement sur e-Procurement via publicprocurement.be et construisez vos profils de recherche sur les codes CPV et la région, pas sur des mots-clés.
>
> Les marchés de moins de 140 000 euros ne sont pas publiés : le pouvoir adjudicateur consulte lui-même des entreprises, alors veillez à figurer sur ces listes.
>
> Le suivi est un travail hebdomadaire : ce ne sont pas les notifications qui prennent du temps, mais le tri. Décidez à l’avance qui s’en charge.

PARTIE 2

La pratique

CHAPITRE 5

Lire un cahier des charges en quinze minutes

Le cahier des charges est le document dans lequel le pouvoir adjudicateur décrit ce qu'il veut, à quelles conditions, et comment il choisira. Il compte vite plusieurs dizaines de pages, plus les annexes. Vous n'allez pas le lire du début à la fin avant de savoir s'il vaut la peine. Ce chapitre vous donne l'ordre dans lequel regarder, pour décider en un quart d'heure : on continue ou pas.

Ce quart d'heure, vous ne l'atteindrez toutefois qu'avec de la pratique. Pour un premier cahier des charges, comptez plutôt une heure, parce que la structure et les termes ne vous sont pas encore familiers. Après quelques dossiers, vous savez où tout se trouve.

Une règle d'abord. L'avis publié sur la plateforme et le cahier des charges ne disent pas toujours la même chose, par exemple sur la date de remise des offres. Dans ce cas, c'est l'avis publié qui fait foi. Notez toujours les deux.

Minutes 1 à 3 : les motifs d'arrêt immédiat

Commencez par les questions auxquelles un non met fin à l'examen.

Quand l'offre doit-elle être déposée, jour et heure ? Retirez-en le temps nécessaire pour une visite des lieux, les demandes de prix aux fournisseurs et la rédaction elle-même. S'il reste moins d'une semaine, c'est trop court pour un premier dossier.

Y a-t-il une visite des lieux obligatoire, et quand ? En nettoyage et en maintenance technique, c'est courant. Si la date est passée, le marché vous est fermé, aussi bon que soit votre prix.

Le marché est-il réservé ? Certains marchés sont réservés aux entreprises de travail adapté ou à l'économie sociale. Cela figure au début du cahier des charges. Si c'est le cas, l'examen s'arrête là.

Quelle agréation est demandée ? Pour les travaux, le cahier des charges mentionne une catégorie et une classe. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas remettre offre, sauf à recourir à l'agréation d'un sous-traitant ou d'un partenaire, ce qui est soumis à des règles strictes.

Minutes 4 à 6 : qu'est-ce qui est demandé exactement

Lisez la description du marché et des lots. Vérifiez si le marché correspond à ce que vous faites tous les jours, ou à quelque chose de proche. Une entreprise de nettoyage qui fait des bureaux peut assumer une école. Un hôpital, c'est un autre métier. Une entreprise de jardins qui entretient des jardins privés peut faucher des accotements si elle a le matériel. Un couvreur qui fait des toitures en pente doit y réfléchir à deux fois face à une toiture plate de 3 000 mètres carrés.

Examinez les lots. Pouvez-vous remettre offre pour un seul lot ? Devez-vous remettre offre pour tous les lots ? Une même entreprise peut-elle remporter plusieurs lots ? C’est ce qui détermine si le marché est taillé à votre mesure.

Regardez la durée. Un marché de travaux ponctuel a un délai d’exécution en jours ouvrables ou en jours calendrier. Un marché de services a une durée, souvent un an avec reconduction tacite, ou quatre ans pour un accord-cadre. Calculez ce que cela signifie pour votre planning et votre personnel.

Minutes 7 à 9 : comment le choix sera fait

Cherchez les critères d’attribution. Ce sont les critères qui servent à comparer les offres, avec leur pondération. Prix 100 %, c’est un autre marché que prix 60 et qualité 40. Dans le premier cas, c’est le tableur qui gagne. Dans le second, c’est celui qui calcule le mieux et qui explique le mieux.

Pour les critères de qualité, lisez ce qui est demandé exactement : un plan d’approche, une description de la méthode de travail, un planning, les CV de l’équipe, une proposition de rapportage, des mesures en matière d’environnement ou de sécurité. C’est ce que vous devrez rédiger. Évaluez si vous en êtes capable, et combien de temps cela prendra. Le chapitre 7 approfondit ce point.

Minutes 10 à 12 : pouvez-vous participer

Cherchez les critères de sélection. Ce sont les exigences minimales posées à votre entreprise, indépendamment de votre offre : chiffre d’affaires, références, personnel, certificats, assurance. Le chapitre 6 les passe en revue un par un. Pour l’instant, une seule question suffit : y a-t-il une exigence à laquelle vous ne satisfaites clairement pas ? Si oui, arrêtez. Si non, continuez.

Minutes 13 à 15 : l’argent

Cherchez l’estimation, si elle est mentionnée. Elle ne figure pas toujours dans le cahier des charges, mais souvent dans l’avis. Comparez-la avec votre intuition sur le travail. Une estimation bien inférieure à ce que vous demanderiez est un signal d’alerte : soit vous ne comprenez pas le marché, soit son budget est trop serré.

Regardez le cautionnement. C’est une garantie que vous devez constituer après l’attribution pour assurer la bonne exécution. La règle est de 5 % du montant du marché, mais depuis novembre 2023, un pouvoir adjudicateur ne peut plus exiger de cautionnement pour les marchés de moins de 50 000 euros, et il peut librement le réduire ou en dispenser au-delà. Un cautionnement de 5 % sur 400 000 euros, ce sont 20 000 euros bloqués auprès d’une banque ou d’un organisme de cautionnement jusqu’à la réception. Votre trésorerie doit pouvoir le supporter.

Regardez les modalités de paiement : mensuellement, par état d’avancement, après réception ? Et la révision des prix : un contrat pluriannuel sans indexation des salaires devient, en nettoyage ou en entretien d’espaces verts, une source de pertes dès la deuxième année.

La décision

Après un quart d’heure, vous avez l’une de ces trois réponses. Non, parce qu’un motif d’arrêt immédiat ou un critère de sélection vous exclut. Non, parce que le marché ne correspond pas à ce que vous faites ou à ce que vous pouvez assumer. Ou oui, et vous savez alors déjà ce que l’offre va vous demander : combien de calcul, combien de rédaction, combien d’attestations.

C’est seulement à ce moment-là que vous lisez le cahier des charges en entier. Et vous le lisez vraiment, de la première à la dernière page, y compris les clauses techniques et les annexes. Tout ce qui s’y trouve est contraignant. Ce que vous n’avez pas lu compte quand même.

> **En bref**
>
> Regardez d’abord ce qui peut vous exclure : date limite, visite des lieux obligatoire, marché réservé, agréation.
>
> Lisez ensuite l’objet, les lots, la durée, les critères d’attribution et les critères de sélection, dans cet ordre.
>
> Terminez par l’argent : estimation, cautionnement, paiement et révision des prix. Ce n’est qu’après un oui que vous lisez tout le cahier des charges.

CHAPITRE 6

Les critères de sélection qui vous éliminent avant même qu'on lise votre offre

Un marché public est évalué en deux temps. D'abord, le pouvoir adjudicateur regarde votre entreprise : pouvez-vous participer ? Ensuite seulement, il regarde votre offre : que vaut-elle ? La première étape s'appelle la sélection. Celui qui ne la franchit pas n'est pas évalué. Votre prix peut être le meilleur du pays, personne ne le verra.

La sélection comporte deux volets : les motifs d'exclusion et les critères de sélection. Voici les exigences que vous rencontrerez dans presque tous les cahiers des charges, avec chaque fois une estimation de leur poids réel pour une entreprise de cinq à cinquante personnes.

Motifs d'exclusion : ce que vous ne pouvez pas avoir

La loi énumère les situations dans lesquelles un pouvoir adjudicateur doit ou peut vous exclure. Les motifs obligatoires sont les condamnations pénales pour des faits comme la fraude, la corruption ou le blanchiment, et les dettes envers l'ONSS ou le fisc au-delà d'un petit seuil. Les motifs facultatifs concernent la faillite, les fautes professionnelles graves, les fausses déclarations et les manquements dans l'exécution d'un marché public antérieur.

Avec le DUME, le document unique de marché européen, vous déclarez qu'aucun de ces motifs ne s'applique à vous. Sous les seuils européens, une déclaration implicite sur l'honneur suffit souvent : en remettant offre, vous déclarez être en ordre. Le pouvoir adjudicateur vérifie lui-même les dettes ONSS, les dettes fiscales et la faillite via Telemarc. Il ne demande généralement un extrait de casier judiciaire qu'au soumissionnaire retenu.

Poids en pratique : léger, à condition que vos dettes sociales et fiscales soient en ordre. Un plan d'apurement respecté compte comme en ordre. Une déclaration ONSS en retard le jour du dépôt de l'offre est le problème le plus fréquent, et le plus évitable.

Capacité financière : le chiffre d'affaires

Le pouvoir adjudicateur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal, généralement sur les trois derniers exercices. La loi plafonne cette exigence : au maximum deux fois la valeur estimée du marché, sauf si le pouvoir adjudicateur motive pourquoi il demande davantage. Il s'agit tantôt du chiffre d'affaires global, tantôt du chiffre d'affaires dans l'activité qui fait l'objet du marché.

Poids en pratique : sélectif. Un marché de 400 000 euros par an peut entraîner une exigence de chiffre d'affaires de 800 000 euros par an. Pour une entreprise de vingt personnes, c'est faisable ; pour une entreprise de six, non. C'est d'ailleurs le but : le pouvoir adjudicateur ne veut pas qu'un seul marché

représente toute votre entreprise. En cas de lots, l'exigence est fixée par lot, ce qui abaisse le seuil. Si vous n'atteignez pas tout à fait l'exigence, vous pouvez recourir à la capacité d'une autre entreprise, mais celle-ci doit alors s'engager elle aussi.

Capacité technique : les références

C'est l'exigence qui élimine le plus souvent les PME. Le pouvoir adjudicateur demande une liste de marchés similaires des trois dernières années pour les services et les fournitures, ou des cinq dernières années pour les travaux, avec le montant, la date et le maître d'ouvrage ou le client. Un minimum est souvent fixé : par exemple trois références d'un montant minimal chacune, dans le même secteur.

Poids en pratique : sélectif à lourd. Deux malentendus le rendent plus lourd que nécessaire. Premièrement, beaucoup de chefs d'entreprise pensent que seuls les marchés publics comptent. C'est faux : une référence auprès d'un client privé compte tout autant, tant que le travail est comparable et que le client veut bien le confirmer. Deuxièmement, on oublie souvent qu'une référence exige une attestation de bonne exécution signée par le client. Commencez dès aujourd'hui à rassembler ces attestations auprès de vos meilleurs clients. Le jour où vous en aurez besoin, il sera trop tard.

La ministre flamande Crevits a annoncé en juin 2026 une circulaire invitant les pouvoirs publics flamands à supprimer les exigences de chiffre d'affaires excessives et à ne pas allonger inutilement les périodes de référence. La tendance va vers davantage d'ouverture aux PME, mais les exigences ne disparaissent pas.

Agréation des entrepreneurs

Pour les marchés de travaux de plus de 50 000 euros (pour une sous-catégorie) ou de 75 000 euros (pour une catégorie), l'agréation est obligatoire. La catégorie indique le type de travaux : D pour les travaux généraux de bâtiment, D8 pour les toitures, D5 pour la menuiserie, et ainsi de suite. La classe indique jusqu'à quel montant vous pouvez exécuter des marchés, de la classe 1 pour les plus petits à la classe 8 pour les plus grands. Les montants par classe sont régulièrement adaptés ; vérifiez-les sur le site du SPF Économie.

Poids en pratique : décisif. Sans la bonne catégorie et la bonne classe, vous ne pouvez pas remettre offre, point. La demande d'agréation prend des mois et exige un dossier sur votre personnel, votre matériel, vos finances et vos références. Dans la construction, celui qui veut se lancer dans les marchés publics commence par là, bien avant le premier cahier des charges.

Certificats

Selon le secteur, le cahier des charges demande des certificats ou des enregistrements : VCA pour la sécurité sur chantier, ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement, un enregistrement comme entreprise frigoriste pour qui travaille avec des fluides frigorigènes, un agrément pour la lutte contre les nuisibles, une attestation de contrôle des nacelles élévatrices et des échelles.

Poids en pratique : variable. VCA est courant et accessible pour une petite entreprise. Les certificats ISO représentent un investissement de plusieurs mois et de plusieurs milliers d'euros ; ils sont rarement exigés comme condition stricte dans les petits marchés, mais souvent valorisés dans l'évaluation de la qualité. Attention à la formulation : « ou équivalent » signifie que vous pouvez démontrer, avec votre propre système de qualité, que vous atteignez le même résultat.

Assurance

Le cahier des charges demande généralement une assurance responsabilité civile exploitation avec une couverture minimale par sinistre, et pour les travaux parfois une police TRC (tous risques chantier) ou une assurance responsabilité décennale. Une attestation de votre courtier suffit.

Poids en pratique : léger. Toute entreprise sérieuse a cette assurance. Vérifiez quand même si la couverture demandée dépasse celle de votre police actuelle ; votre courtier règle une augmentation en quelques jours.

Personnel et matériel

Le pouvoir adjudicateur peut demander vos effectifs moyens des trois dernières années, les qualifications de vos responsables et le matériel que vous mettez en œuvre. En nettoyage s'y ajoute souvent une exigence particulière : la reprise du personnel du prestataire précédent, réglée par la convention collective de travail du secteur. Celui qui reprend un contrat de nettoyage en cours reprend dans bien des cas aussi les personnes qui y travaillent.

Poids en pratique : léger à sélectif. Les chiffres, vous les donnez simplement. La reprise du personnel n'est pas un motif d'exclusion, mais c'est un élément que vous devez intégrer dans votre prix et votre planning avant de remettre offre.

Clauses sociales et environnementales

De plus en plus de cahiers des charges contiennent une clause sociale, par exemple l'obligation d'occuper un demandeur d'emploi ou un apprenti pendant l'exécution du marché, ou des exigences environnementales comme l'utilisation de matériel électrique ou un plan de gestion des déchets. Ce sont généralement des conditions d'exécution, pas des critères de sélection : elles ne vous excluent pas, mais vous vous engagez à les respecter.

Poids en pratique : léger, pour autant que vous les ayez lues. Une clause sociale que vous ne découvrez qu'après l'attribution coûte de l'argent et du temps qui n'étaient pas dans votre prix.

Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui

L'essentiel de la sélection se prépare indépendamment de tout marché. Veillez à ce que votre situation ONSS et TVA soit en ordre. Rassemblez des attestations de bonne exécution auprès de vos meilleurs clients. Demandez votre agréation, ou vérifiez si votre classe correspond encore à votre chiffre d'affaires.

Demandez une attestation d’assurance à votre courtier. Réunissez sur une seule feuille vos chiffres d’affaires des trois dernières années et vos effectifs. Celui qui a mis tout cela en ordre franchit la sélection de la plupart des marchés à sa mesure sans rien devoir faire de plus.

> **En bref**
>
> La sélection a lieu avant l’évaluation : celui qui ne remplit pas une exigence n’est pas lu, aussi bonne que soit son offre.
>
> Les trois exigences qui éliminent le plus souvent les PME sont les références avec attestations, l’exigence de chiffre d’affaires et, pour les travaux, l’agréation.
>
> Presque tout se prépare à l’avance : rassembler les attestations, régler l’agréation, tenir les chiffres prêts.

CHAPITRE 7

Prix contre qualité : où se trouvent les points

Une fois la sélection franchie, votre offre est évaluée sur la base des critères d'attribution. Le cahier des charges dit lesquels et quel est leur poids. Ce chapitre explique comment cette évaluation fonctionne en pratique, et où une entreprise bien préparée fait la différence.

Trois types de marchés

Le prix seul. Dans beaucoup de marchés de travaux, comme le hall sportif de Bilzen, seul le prix compte. L'offre régulière la plus basse l'emporte. Régulière signifie : complète, signée, conforme au cahier des charges et sans prix anormaux. L'offre est ici un tableur, et c'est celui qui calcule au plus serré et au plus juste qui gagne.

Le prix avec la qualité. Dans la plupart des marchés de services, le prix pèse entre 50 et 80 % et la qualité le reste. Verviers : prix 80, qualité 20. Lokeren : prix 65, plan d'approche 35. Un prix serré est ici nécessaire pour rester dans la course, mais ce sont les points de qualité qui départagent les prix serrés.

La qualité avec le prix. Dans certains marchés, la qualité pèse autant ou plus que le prix, par exemple 50 ou 60 %. On le voit dans le nettoyage d'établissements de soins, dans les contrats d'entretien avec des exigences élevées de disponibilité, et chez les communes qui ont retenu la leçon après une mauvaise expérience avec le moins cher. C'est alors l'entreprise qui explique le mieux comment elle travaille qui gagne, même si elle n'est pas la moins chère.

Comment le prix est évalué

Les points pour le prix sont calculés avec une formule qui figure dans le cahier des charges. La plus courante donne le maximum au prix le plus bas et une part proportionnelle aux autres offres : celui qui est 10 % plus cher que le moins cher obtient 10 % de points en moins. D'autres formules sanctionnent plus ou moins durement. Lisez la formule, car elle détermine combien de points vous coûte un euro de plus, et donc la marge dont vous disposez pour gagner sur la qualité.

Un exemple de calcul, sans chiffres tirés de nulle part : si le prix pèse 60 points avec une formule proportionnelle et que vous êtes 5 % plus cher que le moins cher, vous perdez 3 points sur le prix. Si la qualité pèse 40 points et que vous y obtenez 8 points de plus que le moins cher, vous gagnez. Voilà toute la logique du prix contre la qualité en deux phrases.

Dans les contrats pluriannuels, faites attention à la révision des prix. Cette formule du cahier des charges détermine comment votre prix évolue avec les salaires et les coûts. Votre prix d'aujourd'hui est votre prix des années à venir, adapté selon cette formule. Si elle ne suit pas les hausses salariales de votre secteur, vous devez intégrer cette marge dès le départ.

Comment la qualité est évaluée

La qualité est évaluée sur la base des documents que vous joignez à votre offre. Le cahier des charges dit lesquels et souvent aussi quelle longueur ils peuvent avoir. Les plus courants sont :

Le plan d'approche ou la méthode de travail. Comment allez-vous exécuter concrètement le marché : quelle équipe, quelle fréquence, quel ordre, quel matériel, comment démarrez-vous, comment garantissez-vous la continuité en cas de maladie ou de congé. C'est le document sur lequel il y a le plus de points à gagner, et celui que la plupart des entreprises rédigent de manière trop générale.

Le planning. Pour les travaux : un planning de chantier réaliste, avec des phases et des jalons. Pour les services : un planning annuel avec les moments fixes et les pics saisonniers. Une entreprise de parcs et jardins qui montre qu'elle sait quand l'herbe pousse obtient un meilleur score qu'une entreprise qui écrit qu'elle vient « sur appel ».

Le rapportage et la communication. Comment le pouvoir adjudicateur sait-il que le travail a été fait ? Qui est la personne de contact ? À quelle vitesse réagissez-vous à une plainte ou à une panne ? À Verviers, 10 points sur 100 y étaient consacrés. Celui qui décrit un système simple et concret les obtient.

L'équipe. Les CV du chef de projet et des responsables, leur expérience dans des marchés comparables, la formation du personnel d'exécution.

L'environnement et la sécurité. Quel matériel, quels produits, comment gérez-vous les déchets, comment organisez-vous la sécurité sur le chantier ou dans le bâtiment.

Là où une bonne réponse fait la différence

Les évaluateurs lisent quatre, six, huit offres à la suite. La plupart sont faites de phrases générales : « nous attachons une grande importance à la qualité », « nos collaborateurs sont formés », « nous réagissons rapidement ». Ces phrases sont vraies et elles ne valent rien, car chaque concurrent les écrit aussi.

Ce qui marque des points, c'est le concret, taillé sur mesure pour ce marché. Pas « nous réagissons rapidement », mais dans quel délai, à quel numéro, et qui vient alors. Pas « nos collaborateurs sont formés », mais quelle formation, combien d'heures, et comment vous en assurez le suivi. Pas « nous connaissons le secteur », mais ce que vous avez vu pendant la visite des lieux et comment vous en tenez compte : la cage d'escalier étroite sans ascenseur, le parking qui n'est vide que la nuit, la chaudière installée derrière le réfectoire.

Suivez pour cela la structure du cahier des charges. Si le pouvoir adjudicateur énumère quatre sous-critères, faites quatre chapitres avec les mêmes titres, dans le même ordre. L'évaluateur cherche votre réponse critère par critère. S'il la trouve tout de suite, vous obtenez les points. S'il doit chercher, vous n'aurez pas le bénéfice du doute.

Soyez bref. Un plan d’approche de six pages qui répond exactement à ce qui est demandé l’emporte sur trente pages de présentation d’entreprise. Quand le cahier des charges fixe une longueur maximale, ce n’est pas une suggestion.

Le prix anormal

Un piège mérite un paragraphe à part. Un pouvoir adjudicateur est tenu d’examiner un prix qui paraît anormalement bas, et peut aussi le faire pour un prix unitaire trop bas ou trop élevé. Vous recevez alors un courrier vous demandant de justifier votre prix, et vous disposez pour cela d’un court délai. Celui qui ne peut pas expliquer son prix par son coût salarial, son coût de matériel et sa marge est écarté.

Cela signifie deux choses. Premièrement : construisez votre prix de manière à pouvoir le justifier, avec un calcul du prix de revient que vous pouvez montrer. Deuxièmement : ne craignez pas un concurrent qui affiche un prix impossible. Si ce prix ne tient pas, le pouvoir adjudicateur le constatera lui-même.

> **En bref**
>
> Lisez la formule de prix du cahier des charges : elle détermine combien de points vous coûte un euro de plus, et donc la marge dont vous disposez pour gagner sur la qualité.
>
> Les points de qualité vont aux réponses concrètes, rédigées sur mesure et qui suivent la structure du cahier des charges, pas aux phrases générales sur votre entreprise.
>
> Un prix doit être justifiable : une offre anormalement basse est examinée et peut être écartée.

CHAPITRE 8

Les erreurs qui font perdre de bonnes offres

La plupart des offres ne perdent pas parce que l'entreprise est mauvaise. Elles perdent parce qu'il manque quelque chose, que quelque chose ne va pas ou que quelque chose arrive trop tard. Voici les erreurs que je vois le plus souvent, de la plus fatale à la plus insidieuse.

Trop tard

La date et l'heure de remise sur la plateforme sont absolues. Une offre qui arrive à 10 h 01 pour une échéance fixée à 10 h 00 n'existe pas. La plateforme se ferme. Il n'y a ni recours, ni explication, ni exception. Celui qui dépose son offre le dernier jour joue avec le feu : une connexion lente, un fichier trop lourd, une signature qui ne passe pas. Déposez au moins un jour à l'avance. Vous pouvez toujours charger une nouvelle version jusqu'à l'échéance.

Non signée ou mal signée

Une offre sur e-Procurement doit être signée électroniquement par une personne habilitée à engager l'entreprise, avec une signature qualifiée, en pratique la carte d'identité électronique ou un certificat équivalent. Une signature d'un collaborateur sans procuration, une signature scannée, ou pas de signature du tout : jusqu'ici, cela rendait votre offre substantiellement irrégulière, et donc nulle. Le projet de loi déposé à la Chambre en octobre 2026 entend assouplir cette règle : une signature manquante ou non valable pourrait alors être régularisée dans un délai de cinq à quinze jours calendrier. Tant que ce n'est pas en vigueur, la règle stricte s'applique. Vérifiez à l'avance qui peut signer chez vous selon les statuts, et testez la signature sur la plateforme avant le jour du dépôt.

Incomplète

Le cahier des charges contient la liste de ce qui doit accompagner l'offre : le formulaire d'offre, le métré récapitulatif ou l'inventaire, le DUME, les attestations, les documents pour l'évaluation de la qualité, parfois un plan ou une fiche technique. Chaque pièce manquante peut rendre votre offre irrégulière. Le pouvoir adjudicateur peut laisser corriger certains manquements, d'autres non, et vous ne savez pas à l'avance lesquels. Établissez une liste de contrôle à partir du cahier des charges et cochez. Faites faire la vérification par quelqu'un d'autre que le rédacteur.

Le cahier des charges n'a pas été suivi

Une offre sur votre propre formulaire au lieu du formulaire d'offre du cahier des charges. Votre propre métré au lieu de celui du pouvoir adjudicateur. Vos conditions générales ajoutées à la fin. Une variante remise alors que le cahier des charges n'en autorise pas. Chacun de ces points peut entraîner l'irrégularité.

Dans un marché public, les conditions du pouvoir adjudicateur sont les seules conditions. Vos conditions générales ne comptent pas, même si vous les joignez. Si vous les joignez, cela peut même jouer contre vous, parce que vous vous écartez alors du cahier des charges.

Des erreurs de calcul dans le métré

Un prix unitaire erroné, une quantité non reprise, une somme qui ne tombe pas juste, la TVA comptée alors que les montants devaient être hors TVA. Le pouvoir adjudicateur peut corriger les erreurs de calcul, mais pas toujours en votre faveur, et un métré incohérent peut aussi déclencher une vérification des prix. Recalculez tout deux fois, par deux personnes différentes. Et lisez le métré lui-même : si un poste n'est pas clair ou si une quantité semble improbable, posez la question via le forum de la plateforme. C'est possible jusqu'à une date donnée avant le dépôt, et la réponse est communiquée à tous les soumissionnaires.

La visite des lieux sautée

Si le cahier des charges impose une visite des lieux, vous devez l'avoir faite et joindre l'attestation. Mais même si elle n'est pas obligatoire, allez-y. Celui qui a vu le bâtiment chiffre plus juste, rédige un plan d'approche plus concret et évite les surprises après l'attribution. Pour un marché de quatre ans, une demi-journée sur place est le meilleur investissement de tout le dossier.

La qualité traitée comme un détail

Le prix est calculé le dernier jour et le plan d'approche est encore rédigé à la hâte le soir même. Le résultat est un texte général qui ne répond vraiment à aucun critère. Dans un marché où la qualité pèse 30 ou 40 %, c'est un dossier perdu. Commencez les documents de qualité le jour où vous décidez de participer, pas le dernier jour.

Trop bon marché pour gagner

L'inverse de l'erreur précédente. Un prix si bas que le pouvoir adjudicateur doit l'examiner, et que vous ne pouvez pas justifier. Ou un prix crédible, mais avec lequel vous travaillez à perte pendant quatre ans parce que vous n'avez pas intégré la révision des prix, la reprise du personnel ou les déplacements. Gagner n'est pas le but. Gagner en faisant du bénéfice, voilà le but.

Rien appris de la défaite

Après l'attribution, chaque soumissionnaire reçoit une décision motivée avec les scores. La plupart des entreprises lisent qu'elles ont perdu et jettent le courrier. Lisez-le. Si nécessaire, demandez le rapport d'attribution ; vous y avez droit. Vous y voyez exactement où vous avez laissé des points, et ce que le gagnant a fait de mieux. C'est la formation la moins chère qui existe, et elle est gratuite.

En bref

Les erreurs fatales sont des erreurs de forme : trop tard, mal signée, incomplète, pas sur les documents du cahier des charges.

Les erreurs insidieuses portent sur le fond : erreurs de calcul dans le métré, plan d’approche général, prix impossible à justifier.

Chaque offre perdue s’accompagne d’une décision motivée et d’un rapport d’attribution. Celui qui les lit gagne plus souvent la fois suivante.

CONCLUSION

Ce que cela demande réellement, et une invitation

Vous avez vu ce qu'il y a à gagner, où le trouver et où les choses tournent mal. Reste la question que se pose tout chef d'entreprise : combien de temps cela va-t-il me coûter, et quand cela rapportera-t-il ?

Le temps

Un premier dossier demande le plus d'efforts. Comptez quelques jours répartis sur deux à trois semaines : lire le cahier des charges, faire la visite des lieux, établir le prix, rédiger les documents de qualité, rassembler les attestations, contrôler et déposer. Le deuxième dossier va plus vite, parce que la moitié des pièces existe déjà. À partir du troisième ou du quatrième, cela devient une méthode de travail établie, comme l'est devenue un jour l'offre à un client privé.

À cela s'ajoute le travail qui ne s'arrête jamais : suivre et trier chaque semaine les notifications, comme décrit au chapitre 4, et mettre à jour chaque année vos références, attestations et chiffres. Ce suivi n'est pas un dossier, mais une tâche permanente, et c'est la première tâche qui saute quand le travail s'accumule. Vous pouvez vous en charger vous-même, la confier à un collaborateur, ou la faire assurer par quelqu'un qui filtre le marché pour vous et ne vous soumet que ce qui convient à votre entreprise. L'important est surtout que quelqu'un le fasse, chaque semaine.

Les attentes

Personne ne gagne sa première offre. Ce n'est pas du pessimisme, c'est l'expérience de presque toutes les entreprises qui se lancent dans les marchés publics. La première offre vous apprend comment fonctionne la plateforme, où se situe votre prix par rapport au marché et ce que le pouvoir adjudicateur cherche dans les documents de qualité. La décision motivée que vous recevez ensuite vous dit exactement où vous vous situiez. Celui qui continue à lire ces décisions et à rectifier le tir atteint après un an un taux de réussite raisonnable. Quel pourcentage ? Cela dépend de votre secteur, de votre région et de votre prix, et je ne vais pas vous donner de chiffre.

Ce que je peux dire : les entreprises du chapitre 2 ont décroché un hall sportif de 739 000 euros, un contrat de nettoyage de 435 000 euros, un contrat d'espaces verts de quatre ans et un contrat d'entretien de quatre ans, face à deux à huit concurrents. Ce ne sont pas des exceptions. C'est ce qui est attribué chaque semaine, à des entreprises de 25 à 45 personnes, dans toute la Belgique.

Après l'attribution

Encore une chose, parce que c'est la question que les chefs d'entreprise posent rarement à voix haute. Et si je gagne ? Le pouvoir adjudicateur conclut alors le marché, vous constituez dans les trente jours le cautionnement s'il est demandé, et vous commencez à la date convenue. L'exécution se déroule selon les

règles générales d’exécution, un cadre légal fixe qui dit comment vous facturez, comment le pouvoir adjudicateur contrôle et paie, et ce qui se passe en cas de retard ou de litige. Ce cadre est plus strict qu’avec un client privé, mais il est aussi prévisible. Celui qui respecte ses engagements et tient son rapportage à jour n’a que rarement des difficultés avec ce cadre. Et celui qui exécute bien un premier marché public dispose immédiatement de la référence qui facilite le deuxième dossier.

Une invitation

Si, après ce livre, vous pensez qu’il y a quelque chose à décrocher dans votre secteur et dans votre région, envoyez un court e-mail à **steven@mecheleconsultancy.be** avec le nom de votre entreprise et votre secteur. Une phrase suffit.

Vous recevrez par e-mail ma façon de travailler : chaque jour ouvrable, je passe au crible toutes les nouvelles publications ; chaque semaine, vous recevez les marchés qui correspondent à votre entreprise, chaque fois avec une fiche courte et mon avis sur l’opportunité de remettre offre ou non ; et chaque mois, un rapport complet de tout ce qui a été examiné. Pour chaque marché, vous choisissez vous-même : remettre offre vous-même, ou m’en confier l’accompagnement.

Si cela ne convient pas à votre entreprise, je vous le dirai aussi.

Steven Mechele
Mechele Consultancy

> **En bref**
>
> Un premier dossier demande quelques jours répartis sur deux à trois semaines ; à partir du troisième, cela devient une routine.
>
> La première offre gagne rarement, mais elle apporte les informations qui rendent la suivante meilleure.
>
> Vous voulez savoir si les marchés publics valent la peine pour votre entreprise ? Un court e-mail à steven@mecheleconsultancy.be suffit.

Sources

Chiffres sur le marché (chapitre 1)

UNIZO, communiqué de presse « UNIZO en Minister Crevits maken overheidsopdrachten toegankelijker voor kleinere, lokale ondernemingen », 4 juin 2026 : environ 85 milliards d'euros de volume d'achats, 31 % de part des PME en Belgique, environ 54 % en Flandre, 60 % des offres déposées par des PME. unizo.be

UNIZO, dossier « Kmo-toegankelijke overheidsopdrachten », novembre 2025. unizo.be

UNIZO, article « UNIZO vecht voor een betere kmo-toegang tot overheidsopdrachten », 13 juin 2025, renvoyant au Single Market and Competitiveness Scoreboard de la Commission européenne. Dans cet article, UNIZO mentionne 92 milliards d'euros pour 2024 ; le chiffre de 85 milliards d'euros retenu dans ce livre est le plus récent qu'UNIZO utilise elle-même.

VRT NWS, « Unizo roept Limburgse gemeenten op om lokale kmo's meer kansen te geven bij overheidsopdrachten », 25 mars 2025 : 29 % des PME interrogées ont participé à un marché public au cours des dix dernières années ; dans les pays voisins, la part des PME est deux fois plus élevée.

Marchés attribués (chapitre 2)

Logivesdre, Verviers, « Nettoyage des communs du Patrimoine de Logivesdre », réf. 2025-ST-S-05. Bulletin des Adjudications, avis d'attribution de marché N. 1050269, publié le 29 août 2025. Consulté via online.govex.be (bda.id 1287862).

Stad Bilzen, « Verbouwing sporthal De Zonhoeve ». Bulletin des Adjudications, avis d'attribution de marché N. 481403, publié le 17 juillet 2024 (bda.id 1089910), et avis de marché du 5 mars 2024 mentionnant l'exigence d'agréation (bda.id 1021394). Effectifs du gagnant : companyweb.be, exercice 2025.

Tuinwijk bv, Lokeren, « Raamovereenkomst groenonderhoud patrimonium Tuinwijk BV », réf. PPP0MP-846/4095/2024/125. Bulletin des Adjudications N. 727763, publié le 24 décembre 2024 (bda.id 1167793) ; également publié au Journal officiel de l'UE, TED 00795796-2024.

Lokaal Bestuur De Pinte, « Maaien van wegbermen binnen de gemeente, dienstjaren 2024 en 2025 ». Bulletin des Adjudications N. 456524, publié le 17 juin 2024 (bda.id 1072858).

Gemeente Diepenbeek, « Onderhoud HVAC-installaties lokaal bestuur Diepenbeek (2025-2028) », réf. PPP019-945/4237/2024N072. Bulletin des Adjudications N. 782441, publié le 7 mars 2025 (bda.id 1201198). Effectifs du gagnant : companyweb.be et huygenvanende.be.

Dijledal bv, Leuven, « Periodiek onderhoud gemeenschappelijke delen 2025-2029 », onze lots. Bulletin des Adjudications N. 973513, contrat conclu le 15 avril 2025 (bda.id 1243122).

Législation et seuils (chapitres 3 à 8)

Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et arrêté royal passation du 18 avril 2017, tels que modifiés. Seuils européens 2026-2027 : 140 000 euros (fournitures et services, autorité fédérale), 216 000 euros (fournitures et services, autres pouvoirs adjudicateurs), 5 404 000 euros (travaux). Source : Publius, « Nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2026 », 27 octobre 2025, et Tender Law, « Nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten (2026-2027) en hun gevolgen ».

Avant-projet de loi portant des modifications diverses en matière de marchés publics et de contrats de concession, approuvé par le Conseil des ministres le 30 avril 2026 ; le projet de loi a été déposé à la Chambre le 9 octobre 2026 (Doc. parl. Chambre n° 1785/01) : relèvement du seuil des marchés de faible montant de 30 000 à 75 000 euros, régularisation d'une signature manquante ou non valable dans un délai de cinq à quinze jours calendrier, meilleur rapport qualité-prix comme règle à partir des seuils européens. Sources : news.belgium.be (Conseil des ministres du 30 avril 2026), VVSG, « Federale regering wil

regels overheidsopdrachten vereenvoudigen », 11 mai 2026, DDK Law, « Vereenvoudigingen op komst in het overheidsopdrachtenrecht », et GD&A Advocaten, flash d'information sur le projet de loi, 14 octobre 2026. Dernière vérification le 30 octobre 2026 : la loi n'était pas encore en vigueur à cette date. Vérifiez où en est ce texte au Moniteur belge.

Cautionnement : arrêté royal du 4 septembre 2023 modifiant les règles générales d'exécution, en vigueur depuis le 1er novembre 2023. Source : PwC Legal, « Versoepeling van de borgtochtregeling als stimulans voor deelname kmo's aan overheidsopdrachten ».

Agréation des entrepreneurs : loi du 20 mars 1991 et ses arrêtés d'exécution ; obligatoire au-delà de 50 000 euros (sous-catégorie) ou de 75 000 euros (catégorie). Source : Liantis, « Wanneer is een erkenning als aannemer verplicht bij overheidsopdrachten? », et SPF Économie.

e-Procurement : SDZ, « e-Procurement: 25.000 gepubliceerde overheidsopdrachten en 50.000 ondernemingen », 4 février 2025, avec des chiffres du SPF BOSA.

Part des PME dans le nombre d'employeurs (chapitre 1)

SPF Économie, « Steeds meer actieve kmo's in België », 18 décembre 2025 : les PME représentent 99,3 % de l'ensemble des employeurs affiliés à l'ONSS (chiffres 2024). news.economie.fgov.be